

제12조 결격사유

- ① 삭제(미성년자, 피성년후견인, 피한정후견인)
- ② 파산선고를 받은 사람으로서 복권되지 아니한 사람
- ③ 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 종료(집행이 종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나 그 집행이 면제된 날부터 3년이 지나지 아니한 사람
- ④ 금고 이상의 형의 집행유예를 받고 그 유예기간이 만료된 날부터 1년이 지나지 아니한 사람
- ⑤ 금고 이상의 형의 선고유예를 받고 그 선고유예기간 중에 있는 사람
- ⑥ 제13조(부정한 방법으로 자격취득, 자격취소의 징계)에 따라 감정평가사 자격이 취소된 후 3년이 지나지 아니한 사람. 다만, 제7호에 해당하는 사람은 제외한다.
- ⑦ 제39조제1항제11호(감정평가사의 직무와 관련하여 금고 이상의 형을 선고 받아 그 형이 확정된 경우) 및 제12호(업무정지 1년 이상의 징계처분을 2회 이상 받은 후, 다시 징계사유가 있는 사람, 현저히 부적당)에 따라 자격이 취소된 후 5년이 지나지 아니한 사람

제13조 자격취소

- ① 부정한 방법으로 감정평가사의 자격을 받은 경우
- ② 자격취소의 징계를 받은 경우

제24조 사무직원의 결격사유

- ① 미성년자 또는 피성년후견인·피한정후견인(미성환)
- ② 유죄 판결을 받은 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람
가. 징역 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 그 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람
나. 징역형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간이 지난 후 1년이 지나지 아니한 사람
다. 징역형의 선고유예를 받고 그 유예기간 중에 있는 사람
- ③ 제13조에 따라 감정평가사 자격이 취소된 후 1년이 경과되지 아니한 사람.
(다만, 제4호 또는 제5호에 해당하는 사람은 제외)
- ④ 제39조제1항제11호(직무관련 금고이상)에 따라 자격이 취소된 후 5년이 경과되지 아니한 사람
- ⑤ 제39조제1항제12호(업무정지 1년 이상, 2회 이상)에 따라 자격이 취소된 후 3년이 경과되지 아니한 사람
- ⑥ 제39조에 따라 업무가 정지된 감정평가사로서 그 업무정지 기간이 지나지 아니한 사람

제18조 등록 및 갱신등록의 거부

- ① 제12조(감정평가사 결격사유) 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
- ② 실무수습 또는 교육연수를 받지 아니한 경우
- ③ 제39조(징계)에 따라 등록이 취소된 후 3년이 지나지 아니한 경우
- ④ 제39조(징계)에 따라 업무가 정지된 감정평가사로서 그 업무정지 기간이 지나지 아니한 경우
- ⑤ 미성년자 또는 피성년후견인·피한정후견인

제19조 등록취소

- ① 결격사유
- ② 사망
- ③ 등록취소 신청
- ④ 등록취소의 징계

제32조 인가취소 등

- ① 감정평가법인이 설립인가의 취소를 신청한 경우
- ② 감정평가법인등이 업무정지처분 기간 중에 제10조에 따른 업무를 한 경우
- ③ 감정평가법인등이 업무정지처분을 받은 소속 감정평가사에게 업무정지처분 기간 중에 제10조에 따른 업무를 하게 한 경우
- ④ 표준지공시지가 기준평가를 위반하여 감정평가를 한 경우
- ⑤ 감칙에 위반하여 감정평가를 한 경우
- ⑥ 감정평가서의 작성·발급 등에 관한 사항을 위반한 경우
- ⑦ 감정평가법인등이 감정평가사의 수에 미달한 날부터 3개월 이내에 감정평가사를 보충하지 아니한 경우
- ⑧ 둘 이상의 감정평가사사무소를 설치한 경우
- ⑨ 해당 감정평가사 외의 사람에게 제10조에 따른 업무를 하게 한 경우
- ⑩ 수수료의 요율 및 실비에 관한 기준을 지키지 아니한 경우
- ⑪ 성실의무, 비밀엄수, 명의대여 금지 등을 위반한 경우. 다만, 소속 감정평가사나 그 사무직원이 제25조제4항(금품수수)을 위반한 경우로서 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우는 제외한다.
- ⑫ 보험 또는 한국감정평가사협회가 운영하는 공제사업에 가입하지 아니한 경우
- ⑬ 정관을 거짓으로 작성하는 등 부정한 방법으로 제29조에 따른 인가를 받은 경우
- ⑭ 회계처리기준에 따라 회계처리를 하지 아니하거나 같은 조 제1항에 따른 재무제표를 작성하여 제출하지 아니한 경우
- ⑮ 기간 내에 미달한 자본금을 보전하거나 증자하지 아니한 경우
- ⑯ 제47조에 따른 지도와 감독 등에 관하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
가. 업무에 관한 사항의 보고 또는 자료의 제출을 하지 아니하거나 거짓으로 보고 또는 제출한 경우
나. 장부나 서류 등의 검사를 거부, 방해 또는 기피한 경우
- ⑰ 인가받은 정관에 따라 운영하지 아니하는 경우

제39조 징계

- ① 표준지공시지가 기준평가를 위반하여 감정평가를 한 경우
- ② 감칙에 위반하여 감정평가를 한 경우
- ③ 감정평가서의 작성·발급 등에 관한 사항을 위반한 경우
- ③의2. 제7조제2항(감정평가서의 심사)을 위반하여 고의 또는 중대한 과실로 잘못 심사한 경우
- ④ 업무정지처분 기간에 제10조에 따른 업무를 하거나 업무정지처분을 받은 소속 감정평가사에게 업무정지처분 기간에 제10조에 따른 업무를 하게 한 경우
- ⑤ 등록이나 갱신등록을 하지 아니하고 제10조에 따른 업무를 수행한 경우
- ⑥ 구비서류를 거짓으로 작성하는 등 부정한 방법으로 제17조제1항 또는 제2항에 따른 등록이나 갱신등록을 한 경우
- ⑦ 제21조(사무소개설 등)를 위반하여 감정평가업을 한 경우
- ⑧ 수수료의 요율 및 실비에 관한 기준을 지키지 아니한 경우
- ⑨ 제25조(성실의무), 제26조(비밀엄수) 또는 제27조(명의대여 금지)를 위반한 경우
- ⑩ 제47조에 따른 지도와 감독 등에 관하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
가. 업무에 관한 사항의 보고 또는 자료의 제출을 하지 아니하거나 거짓으로 보고 또는 제출한 경우
나. 장부나 서류 등의 검사를 거부 또는 방해하거나 기피한 경우
- ⑪ 감정평가사의 직무와 관련하여 금고 이상의 형을 선고받아(집행유예를 선고받은 경우를 포함한다) 그 형이 확정된 경우
- ⑫ 이 법에 따라 업무정지 1년 이상의 징계처분을 2회 이상 받은 후 다시 제1항에 따른 징계사유가 있는 사람으로서 감정평가사의 직무를 수행하는 것이 현저히 부적당하다고 인정되는 경우

제49조 벌칙

- ① 부정한 방법으로 감정평가사의 자격을 취득한 사람
- ② 감정평가법인등이 아닌 자로서 감정평가업을 한 자
- ③ 구비서류를 거짓으로 작성하는 등 부정한 방법으로 제17조에 따른 등록이나 갱신등록을 한 사람
- ④ 등록 또는 갱신등록이 거부되거나 제13조(자격취소), 제19조(등록취소) 또는 제39조(징계)에 따라 자격 또는 등록이 취소된 사람으로서 제10조의 업무를 한 사람
- ⑤ 고의로 업무를 잘못 또는 특정한 가액으로 감정평가를 유도 또는 요구에 따른 자
- ⑥ 업무와 관련된 대가를 받은자
- ⑥의2. 특정한 가액으로 감정평가를 유도 또는 요구하는 행위를 한 자
- ⑦ 거짓된 정관으로 인가를 받은 자

제50조 벌칙

- ① 둘 이상의 사무소를 설치한 사람
- ② 소속 감정평가사 외의 사람에게 업무를 하게 한 자
- ③ 토지매매업, 중보소속 또는 비밀엄수를 위반한 자
- ④ 명의대여자
- ⑤ 명의대여를 알선한 자

제52조 과태료

- 1. 500만원 이하
① 사무직원 결격사유를 위반하여 사무직원을 둔 자
- 2. 400만원 이하
① 보험이나 공제사업에 미가입자
② 국토교통부장관에게 거짓보고, 검사거부*방해 등
- 3. 300만원 이하
① 감정평가서 보존기간 위반자
② 감정평가 유사한 명칭 사용자
- 4. 150만원 이하
① 감정평가 정보체계 미등록자
② 자격증 또는 등록증 미반납자
③ 손해배상사실을 국토교통부장관에게 알리지 아니한 자